

1502135-59.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... pública, tratando-se o crime de tráfico de drogas de delito permanente, que se prolonga no tempo, a detenção de indivíduo praticando uma das dezoito condutas nucleares do tipo autoriza a prisão em flagrante, na forma do artigo 301 do CPP.

A propósito:

Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas - Conduta desclassificada para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1502135-59.2022.8.26.0544Fls. de

Aos 21 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

GEAN CARLOS BERALDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 19 de agosto de 2022, por volta das 08h00, na Rua Vereador Sérgio Luiz Leoni, Bairro Erasmo Chrispim, nesta cidade e comarca, trazia consigo drogas, consistentes em dezesseis porções de cocaína e dez porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, guardas municipais durante patrulhamento de rotina avistaram o réu entregar algo ao condutor do veículo VW/Gol, placas DHW9A02/Itatiba, de cor preta, o qual tentou se evadir, mas foi detido e confirmou que havia comprado do réu duas porções de drogas. Revistado, com o réu havia R\$ 43,00 e quatorze porções de cocaína e dez de crack, que ele admitiu estar vendendo.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia (fls. 46/47), notificado e citado o réu (fls. 162), pelo defensor foi apresentada resposta à acusação (fls. 134/145), sendo recebida a denúncia (fls. 155).

Em audiência de instrução por videoconferência, foram colhidos e gravados os depoimentos dos guardas municipais e o interrogatório, seguindo-se alegações finais em que a representante do Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia (fls. 166/170), ao passo que a Defesa, preliminarmente, alegou a nulidade da prova, e quanto ao mérito, pediu a desclassificação para porte de droga para uso pessoal, e, subsidiariamente, a aplicação de benefícios legais (fls. 174/183).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Primeiramente, ao revés do alegado pela defesa, conquanto não se descure que não raras vezes há excesso na atuação dos guardas municipais, tanto havia fundadas razões para a abordagem que com o réu foram achadas drogas.

Vale dizer, a revista pessoal não está maculada de qualquer vício, uma vez que trata de situação de flagrante permanente justamente porque o réu guardava as drogas consigo.

Não há, nesta toada, que se falar em ilicitude da prova, enfatizando que, conquanto não se olvide que não raro a Guarda Municipal exorbite sua atribuição legal de vigilância de bens, serviços e instalações públicas municipais, usurpando competência constitucional das polícias civil e militar, diligenciando, investigando e reprimindo condutas, excedendo seu escopo institucional de agente auxiliar e de cooperação com as forças de segurança pública, tratando-se o crime de tráfico de drogas de delito permanente, que se prolonga no tempo, a detenção de indivíduo praticando uma das dezoito condutas nucleares do tipo autoriza a prisão em flagrante, na forma do artigo 301 do CPP.

A propósito:

Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas - Conduta desclassificada para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 - Recursos do Ministério Público e da defesa técnica - Defesa sustenta a nulidade do feito, diante da atuação ilegal da guarda civil na prisão em flagrante e apreensão das drogas - Não há que se falar em prova ilícita, porquanto a atuação da guarda civil se limitou a checar a veracidade de delação anônima, não se verificando atos típicos de investigação policial - Mérito - Acusação pede a condenação pelo crime de tráfico de drogas - Pouca quantidade de drogas, sem provas da prática de atos mercantis - Sentença mantida - RECURSOS IMPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 1500530-78.2020.8.26.0599; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2021; Data de Registro: 05/10/2021).

As provas impõem a condenação.

A materialidade delitiva está demonstrada no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 122/124) que resultou positivo para a presença dos princípios ativos nas substâncias apreendidas.

Da mesma maneira, certa a autoria e destinação das drogas apreendidas, qual seja, para o comércio ilícito.

Para fins de caracterização do narcotráfico, a Lei de Tóxicos estabelece diretrizes que devem ser observadas, destacando-se, dentre elas, as circunstâncias intrínsecas à natureza e à quantidade de substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e a prisão, assim como a conduta social e os antecedentes do agente.

No caso em apreço, todas as circunstâncias convergem para a caracterização do tráfico de drogas.

Vejamos.

O réu, quando da lavratura do flagrante e também em juízo confessou que estava vendendo drogas para sustentar a família. Disse que passando dificuldades financeiras, desde a noite anterior estava trabalhando no comércio de drogas.

A testemunha Joel, ouvida na delegacia, confirmou que passou na biqueira para comprar duas porções de cocaína do réu, sendo abordado em seguida.

E os guardas, de forma segura, relataram que ao passarem por local tido como ponto de venda de drogas, viram o réu ao lado de um veículo entregando algo ao condutor que tentou fugir, mas foi capturado e dentro do carro foram encontrados dois pinos de substância análoga à cocaína, droga que disse ter acabado de comprar de Gean. E em revista pessoal, a equipe encontrou R\$ 43,00, quatorze porções de cocaína e dez porções de crack, admitindo o réu que estava vendendo drogas naquele local desde o dia anterior para sustentar a família.

Diante desse cenário, emoldurado pela confissão formal do réu e a par das demais provas produzidas, notadamente pelas porções de drogas e dinheiro apreendidos e depoimento de usuário no sentido de ter adquirido drogas do réu, imperativa a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Nesta toada, de rigor mais uma exemplar condenação para retirar das ruas um desgraçado usuário que se dispõe a vender drogas para sustentar o vício e enriquecer o verdadeiro “dono da boca” que certamente outro já colocou no lugar porque a “lojinha” não pode parar.

Passo, pois, à fixação da pena.

Considerando que as circunstâncias preponderantes, conforme artigo 42 da Lei nº 11.343/06, são desfavoráveis ao réu, notadamente porque ostenta várias passagens pela Vara da Infância e Juventude, além de condenação recente pelo mesmo delito, a revelar que mal sai da cadeia retorna ao mundo do crime, fixo a pena-base um quinto acima do mínimo legal, ou seja, em seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa. Considerando, na segunda fase a menoridade relativa e a confissão espontânea, reduzo a pena em igual montante, tornando ao patamar mínimo.

Conquanto tenha condenação recente, tecnicamente primário, faz jus à redução da pena em metade, na forma do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, tornando-a definitiva em dois anos e seis meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa. Sem parâmetros para melhor análise da situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo 60, caput, ambos do Código Penal.

Considerada condenação recente pelo mesmo delito, a pena privativa de liberdade deve ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, não fazendo jus à substituição por penas alternativas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar GEAN CARLOS BERALDO qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à pena pecuniária de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, calculada no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Preso em flagrante e mais uma vez condenado, não poderá o réu desta decisão recorrer em liberdade.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenado, o réu arcará com as custas processuais, em conformidade com o artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade de justiça.

Outrossim, declaro a perda do dinheiro apreendido em poder do réu em favor da União, com fulcro no artigo 60 da Lei nº 11.343/06, na medida em que não demonstrada a origem lícita.

Recomende-se na prisão em que se encontra o réu e, com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

P. I. C.

Itatiba, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 21 de novembro de 2022, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: